

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3306/2530

นาย กี เหวียน หรือ สง่า แสง จันทร	โจทก์
นาย ณรงค์ มา สะอาด กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.จดทะเบียนครอบครัว พ.ศ.2478 มาตรา

โจทก์ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวมีชื่อ ว่านายกีเหวียน แต่โจทก์แจ้งต่อพนักงานผู้จดทะเบียนสมรสว่าโจทก์ชื่อ นายสง่า แสงจันทร โดยมีเจตนาจะให้เจ้าพนักงานและบุคคลทั่วไปหลงผิดว่าโจทก์เป็นคนที่มิมีสัญชาติไทยอันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนี้ โจทก์จะขอให้จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงานแก้ไขทะเบียนสมรสว่าโจทก์ชื่อ นายกีเหวียน ย่อมเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตาม ป.พ.พ. มาตรา 5 โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง.

โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์มีชื่อว่า นายกีเหวียน บิดามารดาคือนายตาด เหวียน หรือ ตัน และนางแท้ เหวียน โจทก์มีหนังสือประจำตัวคนต่างด้าว เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2493 โจทก์จดทะเบียนสมรสกับนางสาวเพียนหรือเพียร ตันหรือตรันติ ในการจดทะเบียนสมรสดังกล่าว โจทก์ต้องการมีชื่อและชื่อสกุลเป็นไทยว่านายสง่า แสงจันทร จึงแจ้งชื่อและชื่อสกุลต่อเจ้าพนักงานผู้จดทะเบียนสมรสว่า โจทก์ชื่อนาย

สง่า แสงจันทร์ ชื่อและชื่อสกุลของบิดาโจทก์ว่า นายดาต ตัน และแจ้งว่ามารดาโจทก์ชื่อ นางแท้แสงจันทร์ นับตั้งแต่จดทะเบียนสมรสแล้วโจทก์คงใช้ชื่อเดิมว่านายกี้ เหวียน ตลอดมา จำเลยที่ 1 ดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอเมืองนครพนมทำหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนหรือกระทำการแทนนายทะเบียนอำเภอเมืองนครพนม จำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งนายอำเภอเมืองนครพนมเป็นนายทะเบียนอำเภอเมืองนครพนม จำเลยทั้งสองมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2525 โจทก์ประสงค์จะขอแก้ไขชื่อโจทก์ในทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามความจริง จึงยื่นคำร้องต่อจำเลยทั้งสองให้แก้ไขข้อความในทะเบียนสมรสดังกล่าว จำเลยทั้งสองไม่ยอมแก้ไขทะเบียนสมรสให้ตามความประสงค์ของโจทก์เป็นการละเมิดและโต้แย้งสิทธิอันควรมีควรได้ ขอให้พิพากษาหรือมีคำสั่งแสดงว่าโจทก์เป็นคนเดียวกับนายสง่า แสงจันทร์ให้จำเลยทั้งสองและเจ้าพนักงานผู้เกี่ยวข้องแก้ไขชื่อและชื่อสกุลของโจทก์และบิดามารดาโจทก์ในทะเบียนสมรสให้ถูกต้องตามฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การว่า โจทก์มิได้เป็นบุคคลคนเดียวกับนายสง่าแสงจันทร์ บิดามารดาโจทก์คือนายดาต เหวียน และนางแท้ เหวียนมิใช่ นายดาต ตันและนางแท้แสงจันทร์ ดังที่ปรากฏในทะเบียนสมรสโจทก์มิได้ขอแก้ไขชื่อและชื่อสกุลของตนและบิดามารดาตามระเบียบและกฎหมาย จำเลยทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไม่เป็นการละเมิดโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง หากฟังว่าโจทก์เป็นผู้จดทะเบียนสมรสจริงตามสำเนาทะเบียนสมรสท้ายฟ้อง โจทก์ก็ได้นำความเท็จมาแจ้งต่อนายทะเบียนเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ที่โจทก์มาขอแก้ไขเป็นการใช้สิทธิทางศาลโดยไม่สุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5 และเป็นการขอให้บังคับจำเลยทั้งสองให้แก้ไขทะเบียนสมรสที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งไม่อาจกระทำได้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองในฐานะนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอเมืองนครพนมจัดการแก้ไขชื่อและชื่อสกุลของโจทก์และของบิดามารดาโจทก์ในทะเบียนสมรสให้ถูกต้องต่อไป

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์มีชื่อและชื่อสกุลจริงว่า นายกีเหวียน บิดามารดาโจทก์มีชื่อและชื่อสกุลจริงว่า นายตาด เหวียนและนางแท้ เหวียน โจทก์และบิดาเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เมื่อปี พ.ศ. 2472 ทางราชการออกไปสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวให้บิดามารดาโจทก์แล้ว ต่อมาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2493 โจทก์กับนางสาวเพียน ตันจตทะเบียนสมรสกันตามเอกสารหมาย จ.6 โดยโจทก์แจ้งต่อเจ้าพนักงานจดทะเบียนสมรสว่า โจทก์ชื่อนายสง่า แสงจันทร์ เกิดที่บ้านวัดป่าด่าบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนม บิดาโจทก์ชื่อ นายตาด ตันมารดาโจทก์ชื่อนางแท้ แสงจันทร์ ต่อมาในปีเดียวกันโจทก์ได้รับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวมีชื่อนายกี เหวียน และโจทก์ยังคงใช้ชื่อนี้ตลอดมา ข้อที่โจทก์อ้างตามฟ้องว่า โจทก์แจ้งข้อความต่อเจ้าพนักงานผู้จดทะเบียนสมรสผิดไปจากความจริงเพราะโจทก์ไม่ได้รับการศึกษาไ้เวลาเบ้าปัญญา รู้เท่าไม่ถึงการณ์ไม่รู้ระเบียบและกฎหมาย โดยสำคัญผิดและโดยความมักง่ายนั้นเป็นข้ออ้างที่ขัดต่อเหตุผล เพราะขณะนั้นโจทก์บรรลุนิติภาวะและรู้ผิดชอบดีแล้ว ศาลฎีกาเชื่อว่าโจทก์แจ้งข้อความให้ผิดไปจากความจริงโดยมีเจตนาจะให้เจ้าพนักงานและบุคคลทั่วไปหลงผิดว่าโจทก์เป็นคนสัญชาติไทยอันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ครั้นต่อมาเมื่อโจทก์มีเหตุขัดข้องที่เจ้าพนักงานทะเบียนสามะโนคร้วไม่รับจดทะเบียนย้ายบุตรโจทก์เข้าบ้านเลขที่ 1077 ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครพนม เนื่องจากความจริงปรากฏขึ้นว่าบุตรโจทก์มีบิดาชื่อนายกี เหวียน มิได้มีบิดาชื่อนายสง่า แสงจันทร์โจทก์กลับจะขอให้จำเลยทั้งสองแก้ไขทะเบียนสมรสซึ่งเกิดขึ้นจากการที่โจทก์แจ้งข้อความอันไม่เป็นความจริงเสียใหม่ ย่อมเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 5"

พิพากษายืน.

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ